

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2776/2533

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายประกอบ ปางอุดมทรัพย์ กับพวก

จำเลย

นายสถาพร วินิจไฟโรจน์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยที่ 2 ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวนและนอกคำพยานหลักฐาน เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ใครเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ระหว่างบริษัทนพดารา กับองค์การเหมืองแร่ในทะเลและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 97)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 87)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนหรือนอกคำ
พยานหลักฐานแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาดุลพินิจการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 และเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ตั้งรูปมาเพื่อให้เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ
จำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนหรือนอกคำ
พยานหลักฐานแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาดุลพินิจการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 และเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ตั้งรูปมาเพื่อให้เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ
จำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเถร-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น